

1502414-86.2018.8.26.0220

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Juliana Salzani

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... contra si arquivadas, uma condenação pelo crime de furto, em comparsaria com seu filho, o mesmo corréu nestes autos, transitada em julgado em data posterior à dos fatos em tela. Por tal razão, fixo a pena acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão, visto que não se podem considerar anormais as consequências do crime, caracterizando-se a lesão corporal grave pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

2ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9658, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1502414-86.2018.8.26.0220 - Processo Digital

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON GUEDES DA CUNHA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a): Juliana Salzani

Vistos.

EDSON GUEDES DA CUNHA e EDSON GUEDES DA CUNHA JUNIOR foram denunciado(a) e dado(s) como incurso(a) no art. 129, § 1º, I do Código Penal, porque no dia 23 de abril de 2019, às 10h20min, nas dependências da Estação Rodoviária local, Praça Rotary Club, nesta cidade e comarca, teriam ofendido a integridade corporal de Luciano Benedito dos Santos, mediante golpes desferidos com uma barra de ferro e pedaços de pau, além de socos e pontapés, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, incapacitando-o para o trabalho por mais de trinta dias.

Narra a denúncia que a vítima, na condição de segurança da Estação Rodoviária, tentou impedir que Edson Junior ali permanecesse a mendigar. Revoltado, Edson Junior passou a agredir o segurança, no que teve a adesão do pai, que presenciou o início da agressão. Para tanto, usaram uma barra de ferro, pedaços de pau e mesmo socos e pontapés, cessando as agressões somente com a intervenção de terceiros. Inicialmente distribuídos ao JECRIM local, os autos foram remetidos a este juízo, face a incompetência verificada (fls. 68).

A denúncia foi recebida em 1º de fevereiro de 2019 (fls. 81).

Citados às fls. 203 e 209, os réus já haviam apresentado resposta à acusação conjunta às fls. 182/183, por meio de defensor constituído.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e três testemunhas arroladas em comum, interrogando-se os réus ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais oralmente.

Pelo Ministério Público requereu a procedência da ação, ressaltando que os réus, que alegaram legítima defesa, receberam requisições para que se submetessem a perícia médica, porém não se apresentaram.

A defesa, por seu turno, alega que tanto a vítima e quanto a testemunha Leonardo apresentaram relatos diferentes daqueles apresentados em sede policial, ao

contrário dos réus. Alega também que não há prova de que os réus tenham recebido requisições para participarem de perícia, vez que tais requisições não se encontram assinadas nos autos. Entende que aplicável a tese de legítima defesa, porquanto, considerando o grande número de pessoas que vieram defender a vítima na briga, foi necessário aos réus usar de outros artefatos em sua defesa, aduzindo que a vítima teria ficado por muito pouco tempo sozinha em confronto com os réus, já que logo teve o apoio de sete ou oito pessoas que ali compareceram. Por fim, requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo laudo de fls. 16, que constatou escoriações na região do couro cabeludo (lado direito da região frontal), fronto parietal do lado esquerdo e posterior do antebraço (terço inferior), bem como solicitação de internação da vítima em razão de insuficiência renal aguda por rabdomiólise, concluindo o laudo complementar de fls. 59 pela ocorrência de lesão corporal de natureza grave, com incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.

Quanto a autoria, passo a examinar a prova oral colhida em juízo, inicialmente. A vítima Luciano Benedito dos Santos narrou que estava de serviço, recordando-se de que o rapaz (Edson Júnior) havia lhe pedido uma informação e, posteriormente, viu que ele pedia dinheiro às pessoas. Foi então até ele, pedindo-lhe que parasse de fazer aquilo, ao que ele saiu, ameaçando-o. Quando ele veio para cima de si, tirou-o para fora. Logo depois, ele voltou com um senhor e o agrediram com uma barra de ferro, derrubando-o ao solo. Então desmaiou e não se lembra de mais nada. Recordar-se de que, ao começar a recuperar os sentidos, ainda um tanto grogue, viu que Leonardo e um policial o ajudavam, mas só recobrou completamente os sentidos quando já se encontrava no P.S. Nunca tinha visto os réus antes. Teve complicações e ficou umas três semanas afastado do trabalho. Foi chutado no chão, o que lhe acarretou problemas nos rins. Às reperguntas da defesa, esclareceu que, inicialmente, advertiu o rapaz de que, caso prosseguisse pedindo dinheiro, teria de ser retirado do local, ao que ele saiu ameaçando-o. Viu que ele foi até o caixa da rodoviária e coagia a moça (pedia dinheiro). Então foi até ele, falando para que saísse, quando ele veio para cima de si. Quando estava tirando-o, veio um senhor por trás, com uma barra de ferro, acertando-lhe um golpe que fez com que caísse ao solo. Chegou a puxar Edson Junior pelo braço, visto que ele estava alterado e tentou agredi-lo. Não chegou a tirar o cassetete (tonfa) de seu cinturão; pegou no braço de Edson Júnior e foi saindo com ele. Havia orientação de seu empregador, no sentido de que procurasse impedir que pessoas tumultuassem o ambiente, sobretudo ambulantes e pedintes. Não se recorda de que alguma senhora tivesse aparecido por ali, pedindo-lhe para não agredir o rapaz. Até que o outro rapaz viesse com a barra de ferro, não tinha ocorrido agressão alguma. Não soube dizer se os réus foram agredidos por outras pessoas, sabendo apenas que Leonardo o defendeu e que um policial chegou e enquadróu os réus. Havia câmeras no local, mas no ponto onde os fatos se deram a câmera não alcançava. Após os fatos, não teve mais contato com Leonardo, pois foi deslocado para um outro posto na empresa. Tem 1,86 m de altura e pesa noventa quilos, mas era mais magro quando dos fatos. Recordar-se de que o rapaz que abordara tinha cerca de 1,8 m de altura e cerca de oitanta quilos de peso.

Tomado o depoimento da testemunha Leonardo Vitória Rodrigues da Silva, faxineiro da Estação Rodoviária à época dos fatos, disse que viu uma discussão entre Luciano, que também trabalhava no local, e um rapaz, que acabou se afastando, voltando logo depois, com outra pessoa, passando ambos a agredir Luciano. Quando viu que pegaram uma barra de ferro de um comércio, saiu em defesa de Luciano, acreditando que iriam matá-lo. Luciano havia caído e acredita que o rapaz iria tacar o ferro novamente na cabeça dele, tendo Luciano se defendido com a mão. Então, um dos agressores pegou uma serrinha de um comércio ali existente, com o que pretendia prosseguir na agressão, mas conseguiu impedi-lo. Um policial que se encontrava na estação conseguiu deter um dos agressores. Acredita que o rapaz que agrediu Luciano estava

sob efeito de álcool e iniciou as agressões. Inicialmente, Luciano tentou se defender com a tonfa (instrumento de defesa portado pelos seguranças do local), porém, quando o rapaz veio com o ferro, ele foi para trás, vindo a cair, largando a tonfa. Acredita que um pouco do ferro acertou a cabeça dele, já que sangrava. Logo que chegou ao palco da contenda, pegou a tonfa de Luciano e assim conseguiu defendê-lo de maiores agressões, no que foi auxiliado por várias pessoas que trabalham no local. Viu que Luciano teve um ferimento na cabeça, que estava sangrando. Às reperguntas da defesa, disse que viu o início da abordagem, quando Luciano tentava convencer o réu a deixar o local, advertindo-o de que não poderia pedir esmolas por ali. Percebeu que o rapaz advertido não gostou e, posteriormente, voltou com seu pai, que antes se encontrava na parte de cima, aguardando ônibus, a uns cem metros de onde os fatos se deram. Viu que Edson Júnior pedia dinheiro às pessoas. Não conhecia os réus. Viu que a primeira abordagem do segurança se deu de maneira educada. Acredita que a ordem de não permitir que pessoas peçam dinheiro na estação veio da empresa que administra o local, COTEMA. Luciano era o único vigilante em serviço naquele momento. Não viu uma senhora pedindo ao vigilante que cessasse as agressões, até porque foi tudo muito rápido. As pessoas que vieram em socorro à vítima tentaram segurar os agressores, mas foi uma correria, recordando-se de uns tentando segurá-los e afastá-los, enquanto outros, ao verem que Luciano sangrava, foram socorrê-lo. Disse que, provavelmente, os réus também sofreram agressões, em meio à confusão que se instaurou. Quando Edson Júnior, após advertido por Luciano, voltou com o pai, este já tinha um pedaço de pau em mãos. Até então não tinha visto Edson pai, percebendo que ele veio com o filho da parte de cima da estação. Havia câmera no local, mas acredita que não procuraram pelas imagens. A testemunha Samuel Beckmann Junqueira, policial militar, foi acionado com a notícia de uma briga, tendo as partes informado versões divergentes: conforme versão dos réus, o filho teria sido defendido pelo pai de uma agressão perpetrada pelo segurança da estação rodoviária, enquanto que uma testemunha informou que o segurança foi agredido pelo pai do réu mais jovem. Havia também uma testemunha - avó de um dos réus - que alegava ter sido seu neto agredido pelo segurança. Não presenciou as agressões, mas percebeu que houve uma generalização na hora. Apesar de se lembrar que os réus haviam dito terem sido lesionados, não se recorda de tê-los visto feridos, mas tão somente que a vítima estava caída e desorientada. Às reperguntas da defesa, reiterou que não presenciou os fatos, mas que pôde concluir que houve um tumulto, com as pessoas agredindo as partes, lembrando-se de que chegou a qualificar uma testemunha que disse ter presenciado o segurança ser agredido. Havia de seis a dez pessoas no local e qualificou uma testemunha para cada uma das versões apresentadas. Não se recorda de informações sobre câmeras de segurança, tampouco de atendimento a fato semelhante no local. Não se recorda de onde estavam a mencionada barra de ferro e o cassetete do segurança, mas presume que ele usava por ser equipamento de segurança.

Na sequência, foi ouvida a testemunha Benedita Domingos Júnior, avó do réu Edson Júnior, que disse que chegou à rodoviária e logo viu que seu neto entrou para comprar cigarros e foi agredido pelo segurança do local, quando procurou intervir, pedindo para que cessasse a agressão, mas foi empurrada pelo segurança, que disse que iria matar seu neto. Afirmou que o segurança estava muito agressivo, tendo agredido seu neto com socos e com o cassetete. Para ir ao seu trabalho, faz baldeação, passando pela rodoviária. E foi nesse momento que acabou encontrando seu neto na situação acima descrita. No momento em que viu o neto sendo agredido, o pai dele estava em outro ponto da estação, acredita que sentado num banco. Não viu e nunca soube que seu neto pedisse dinheiro. Afirmo que, na sequência das agressões, o segurança correu atrás de seu neto. A briga terminou com um outro rapaz enforcando seu neto, que estava no chão, enquanto que o segurança saiu para um outro lado e depois nada mais viu, nem mesmo barra de ferro ou o segurança desacordado. Viu o policial chegando e ele levou seu neto para a delegacia, onde também compareceu. Depois não viu mais o segurança. Às reperguntas da defesa, acrescentou que o pai de seu neto chegou depois, mas não viu se ele ficou machucado, só se recordando de seu neto ter sofrido escoriações. Lembra-se de muita gente no momento dos fatos, mas apenas assistindo; somente o segurança batia em seu

neto.

O réu Edson Guedes da Cunha foi o primeiro a ser interrogado em juízo. Disse ser metalúrgico, residente em Pindamonhangaba e que nunca foi processado. Quanto aos fatos, contou que residia na Rocinha àquela época, com o filho, e que, na ocasião, estava na estação rodoviária para pegar o ônibus para aquela localidade. Enquanto isso, seu filho foi pedir cigarro a uma mulher, quando o segurança chegou, iniciando-se uma discussão, que viu de longe. Repentinamente, o segurança tirou o cassetete e passou a agredir seu filho, no que foi auxiliado por seis ou sete pessoas, que acredita serem motoristas e cobradores de ônibus. Então, para lá se dirigiu, procurando separar seu filho, mas as pessoas vieram para cima de si, enquanto seu filho veio em sua defesa. Foi quando seu filho pegou uma barra de ferro para defendê-lo. Estava caído no chão quando seu filho veio com a barra de ferro, conseguindo assim cessar as agressões. Foi quando chegou a avó de seu filho e a Polícia. Estava tomando chutes e socos por todo lado e não viu algum golpe desferido com a barra de ferro, tampouco viu o segurança cair. Respondeu ao Ministério Público que chegou a ser condenado criminalmente. Afirmou que teve vários hematomas pelo corpo. Disse não se recordar de ter recebido requisição para se submeter a exame de corpo de delito. Estava a cerca de 20 metros do local em que viu seu filho sendo agredido.

Por fim, foi interrogado o réu Edson Guedes da Cunha Júnior, filho do corréu, que afirmou trabalhar como servente. Quanto aos fatos, disse que uma mulher estava lhe pagando um cigarro, quando o segurança apareceu, puxando-o pelo braço e, ao dizer que "não precisava disso", passou a ser agredido com o cassetete. Vendo isso, seu pai veio defendê-lo. Logo juntou muita gente, amigos do réu, acredita, e sentiu-se num linchamento, até que conseguiu sair correndo, quando um policial o abordou. Não se lembra de ter usado uma barra de ferro ou um pedaço de pau. Não se lembra de alguém ter pegado o cassetete. Viu a vítima desmaiada, mas não percebeu se estava ferida. Afirmou que nunca pediu dinheiro e nem foi morador de rua. Explicando sobre como o segurança teria sido atingido apesar do auxílio de várias pessoas em seu favor, disse que, no momento da briga, estavam apenas o segurança, seu pai e o próprio interrogando, mas não se lembra de quem atingiu o segurança, se seu pai ou ele mesmo. As demais pessoas só apareceram depois que o segurança caiu. Às reperguntas da defesa, disse que foi agredido, assim como seu pai, pelas pessoas que apareceram no local. Teve hematoma na costela, mas afirmou que não recebeu intimação para fazer exame de corpo de delito.

A autoria se mostra indubitosa e recai nas pessoas dos acusados, sendo a prova produzida suficiente para o decreto condenatório.

Cotejando a prova oral colhida em juízo com as alegações defensivas, anoto que, ao contrário do que aduziu o defensor, o próprio réu Edson Júnior, ao explicar como o segurança teria sido atingido apesar de tantas estarem protegendo-no, disse que, no momento da briga, estavam apenas ele, seu pai e o segurança, só não se lembrando de quem efetivamente atingiu o segurança, se ele ou seu pai, não se podendo acolher a tese defensiva de que o intervalo de tempo em que apenas os três estavam na cena do delito foi insuficiente para que a agressão ao segurança se perpetrasse.

Quanto às requisições para perícia nos réus, observo que foram expedidas logo após eles terem deposto em sede policial, na mesma data, não sendo a falta de assinatura justificativa para que aleguem desconhecer a requisição, já que a própria defesa chega a dizer que seus depoimentos em sede policial estão em harmonia com o que disseram em juízo. Ora, as declarações prestadas em sede policial também estão carentes de assinatura (fls. 7 e 8), o que é corriqueiro nos autos digitais. Contudo, se a defesa as considera, ainda que sem assinaturas, como corroborantes das declarações prestadas em juízo (disse, em alegações, que a mesma versão apresentada na data dos fatos pelos réus foi apresentada em juízo), não se vislumbra motivo plausível para que não considere a ciência das requisições emitidas na mesma data, na sequência daquelas declarações, embora também sem assinaturas.

Demais disso, nem mesmo a acusação procurou refutar as alegações prestadas em juízo, no sentido de que os réus sofreram lesões, vez que, nos fatos em tela, com a intervenção de várias pessoas para conter as agressões, é esperado que se empreenda

considerável desforço físico para a contenção, disso resultando lesões. Friso, contudo, que nada além de hematomas relataram os réus, de modo que, a se considerar tais declarações, isso seria o máximo de consequências a se constatar numa perícia, sendo certo que as lesões não foram causadas pela vítima.

Quanto aos ferimentos sofridos pela vítima, a defesa estranha que só a vítima e a testemunha Leonardo tenham falado em sangramento, o que não foi mencionado pelo policial que atendeu a ocorrência, que tão somente relatou que a vítima se encontrava desorientada. Note-se, no entanto, que o laudo pericial constatou escoriações no couro cabeludo e no antebraço da vítima, e, embora não mencione sangramento, a experiência indica que o sangramento em escoriações não é comum. De qualquer forma, o que se pode depreender é que não houve um sangramento intenso, típico de ferimentos mais profundos.

Tornando à alegação defensiva de que a mesma versão apresentada pelos réus em sede policial foi a apresentada em juízo, verifico que, na data dos fatos, Edson pai disse que ele que havia pegado uma barra para se defender, enquanto que em juízo disse que foi o filho quem pegou uma barra de ferro para defendê-lo. Já Edson Júnior disse, na data dos fatos, que o segurança o abordou e já foi agredindo, e, depois que seu pai veio defendê-lo, saiu correndo, ao passo que, em juízo, disse que o segurança foi atingido, sem saber dizer se foi ele ou seu pai que o atingiu, acrescentando que só depois apareceram pessoas para defender o segurança, quando chegou a ser agredido, juntamente com o pai, conseguindo fugir até ser detido pela Polícia.

Quanto ao policial que deteve Edson Júnior, vê-se que não foi a testemunha Samuel Beckmann, que apenas atendeu a ocorrência após arrefecidos os ânimos, mas sim um policial que aguardava um ônibus, conforme chega a narrar a testemunha Leonardo, não tendo sido esse policial arrolado como testemunha. Ao dizer que o policial Beckmann disse que houve uma briga com duas versões, a defesa procura reforçar sua tese de que houve uma briga generalizada, sem se poder especificar as condutas dos envolvidos, porém, saliento, essa testemunha, conforme narrou em juízo, apenas colheu as versões divergentes das partes e qualificou uma testemunha para cada uma das versões, não tendo presenciado os fatos.

Cabe ressaltar à defesa, com relação ao testemunho de Leonardo, que ele não disse que pai e filho estavam juntos, pedindo dinheiro, mas apenas supôs que o pai também estivesse pedindo, em outro ponto da estação.

Observo que, em sede policial, Leonardo especificou que, enquanto Edson pai discutia com a vítima, Edson Júnior veio com um pedaço de pau, que largou e então veio com a barra de ferro. Em juízo, ele também mencionou o pedaço de pau, mas nas mãos de Edson pai, não se recordando exatamente de quem pegou a barra de ferro e de quem pegou uma serrinha, imprecisões compreensíveis pelo decurso do tempo, o que não pode servir para desqualificar suas declarações.

A defesa alega que os depoimentos da vítima e da testemunha Leonardo foram incoerentes com o que narraram em sede policial, o que verifico não proceder, porquanto há apenas alguns detalhes trocados em decorrência do tempo, sem, contudo, gerar uma versão controversa. Note-se que o decurso do tempo afetou precisões nas lembranças da testemunha Leonardo, que narrou, em sede policial, a ação de cada um dos réus, porém, em juízo, muitas vezes não conseguiu especificar: "pegaram uma barra", "um deles pegou uma serrinha", etc.

Lado outro, vê-se controvérsias importantes nas versões trazidas pelos réus, tendo Edson pai dito, em juízo, que logo que chegou, procurando separar seu filho da confusão, várias pessoas partiram para cima de si, quando seu filho pegou uma barra de ferro para defendê-lo. Porém, em sede policial, disse que ele mesmo pegou uma barra de ferro e com ela bateu em quem estava a sua frente. Embora não reconheça que o segurança foi agredido, Edson pai reconhece que de fato foi usada uma barra de ferro na cena, independentemente de por ele ou pelo filho, o que é importante no cotejo com o declarado por Edson Júnior.

Edson Júnior disse, em juízo, que após seu pai vir defendê-lo, juntou muita gente, de forma que se sentiu num linchamento até conseguir sair correndo, quando foi abordado por um policial, mas, reperguntado pela acusação, disse que as pessoas só apareceram quando o segurança foi atingido, em momento em que na cena só estavam

ele, o pai e o segurança. Note-se que, em sede policial, no dia dos fatos, Edson Júnior disse que o segurança (não menciona outras pessoas) o agredia quando seu pai tentou defendê-lo e que, depois disso, saiu correndo para fora.

A defesa também diz que a testemunha Leonardo teria excluído, em seu depoimento, a existência da avó de Edson Júnior, a testemunha Benedita Domingos, porém, como o próprio Edson Júnior narrou, somente ele e seu pai estavam com a vítima no momento da agressão, após o que chegaram outras pessoas em socorro a Luciano. Além disso, o próprio Edson Júnior, que antes de ser interrogado acompanhou o depoimento da avó, não relata intervenção alguma da parte dela, tampouco que alguém o tivesse enforcado, como afirmou a avó. A senhora Benedita afirmou também que não viu a barra de ferro ou o segurança desacordado, e mais, que havia muita gente assistindo, mas somente o segurança batia em seu neto.

Diante dos exageros e das incoerências com qualquer das versões apresentadas, é de se crer que o depoimento da testemunha Benedita Domingos foi o de uma pessoa que realmente não presenciou os fatos, ao menos em seu início, tendo feito declarações parciais e deveras confusas a partir da versão do próprio neto, no intuito de assim colaborar com a defesa dele.

Dos relatos da vítima e de Leonardo, associados ao que restou incontroverso das narrativas dos réus (foi desferido um golpe com uma barra de ferro contra a vítima num momento em que ela se encontrava apenas com os réus, considerando a narrativa de Edson Júnior, que desmente o dito por seu pai e vai ao encontro do narrado pela vítima e pela testemunha Leonardo), depreende-se que o réu Edson Júnior não acatou orientação do segurança Luciano, que se viu forçado a usar de força moderada para a retirada dele, já que estava alterado e tentava agredi-lo. Luciano pegou-o pelo braço, quando ele enfim saiu. Então, o pai de Edson Júnior veio, iniciando nova discussão que culminou com um golpe com a barra de ferro contra Luciano, aplicado, ao que tudo indica, por Edson Júnior, já que Edson pai estava junto à vítima, com ela discutindo. O fato gerou a reação de populares, como a testemunha Leonardo, que partiu em defesa da vítima desmaiada. Em meio à confusão que se seguiu, Edson Júnior conseguiu fugir, mas foi detido por policial que se encontrava na estação rodoviária.

O conjunto probatório delineado nos autos traz evidências acerca da prática do crime, enquanto que a versão exculpatória trazida pelo réu Edson pai, inicialmente encampada pelo réu Edson Júnior, foi, posteriormente, corrigida pelo último, ganhando verossimilhança e robustecendo a prova.

Ainda que se considere que a vítima Luciano tenha sido agressiva com o réu Edson Júnior, pegando com demasiada força em seu braço, a reação do réu, que ao se ver apoiado pelo pai no entrevero, parte para agressão com uma barra de ferro, está a configurar o excesso doloso, caracterizado pela consciência do agente do limite de amparo que lhe oferece a lei para sua autodefesa, e, não satisfeito, excede-se, movido pela ira e valendo-se de meios inadequados, quando podia fazê-lo por meio menos ofensivo à integridade física da vítima. Ainda assim, não deixariam os réus de ter a suficiência necessária para a contenção de injusta agressão, até porque se viam em superioridade numérica. Note-se ainda que o golpe foi contra a cabeça da vítima, ponto extremamente vulnerável do corpo, e que ela se defendeu com a mão (como narrou a testemunha Leonardo), o que certamente amorteceu o golpe, que, apesar de ter deixado apenas escoriações no couro cabeludo, foi suficiente para que a vítima desmaiasse.

Não se pode, pois, acolher a tese defensiva de legítima defesa, trazida sob o argumento de que os réus não poderiam se valer tão somente de seus próprios punhos para se defender contra seis, sete pessoas, porquanto, como ficou demonstrado, a vítima foi golpeada pelos réus em momento em que não tinha outras pessoas defendendo-a.

Há de se considerar, ainda sobre o excesso doloso, que Luciano chegou a ser chutado quando estava caído, o que lhe acarretou complicações nos rins, constatadas no laudo juntado aos autos.

Salta aos olhos a gravidade das agressões sofridas pela vítima em circunstâncias que, dada a conjunção de atos ocorrida em curtíssimo intervalo de tempo e o fato de já decorridos mais de quatro anos dos acontecimentos, restou prejudicada a

minuciosa delimitação da conduta de cada um dos agentes, o que não obsta o acolhimento das imputações contra os réus, vez que provada a adesão voluntária de cada um. O decurso do tempo exige que se reexamine a prova colhida à época dos fatos, donde se lê, às fls. 28, que Leonardo viu que, logo após Luciano ter caído em decorrência do golpe aplicado com a barra de ferro por Edson Júnior, Edson pai chegou e, juntamente com o filho, passou a desferir socos e pontapés contra Luciano.

Ressalto os socos e pontapés visualizados pela testemunha Leonardo, que não chegou a mencionar isso em juízo, em razão de tais agressões, mencionadas pela vítima tanto em juízo quanto em solo policial, serem condizentes com as lesões renais constatadas no laudo de fls. 16, realizado quase vinte dias depois dos fatos, quando a vítima ainda se encontrava internada em hospital.

O laudo menciona, além das escoriações (já secas, depois de vinte dias), uma solicitação de vaga para a vítima, sob a hipótese diagnóstica de "insuficiência renal aguda por rabdomiólise", que pode ser causada, conforme verifiquei, "teoricamente, por qualquer modalidade de lesão muscular. (...) As etiologias mais comuns são: trauma mecânico ou isquemia muscular (...)" (grifos meus) - em Manual MSD - Versão para Profissionais de Saúde, disponível em <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-geniturin%C3%A1rios/les%C3%A3o-renal-aguda/rabdomi%C3%B3lise> Visualização em 02/12/2022.

Assim, não há dúvida de que tal lesão foi causada pelas agressões sofridas pela vítima mediante golpes aplicados pelos réus, cujos atos bem podem ter sido mais vulnerantes por parte de um ou outro, porém o resultado lesivo foi alcançado coletivamente, e, incontestemente a colaboração mútua, ambos respondem pelo resultado de crime cometido em autoria coletiva, com suporte no art. 29 do Código Penal.

Cabe-me observar que sem o somatório de atos de ambos os réus, bem provavelmente a vítima não teria sofrido resultado lesivo tão grave ou mesmo teria conseguido rechaçar as agressões, sem maiores consequências.

Enfim, afastadas as teses defensivas e não verificadas causas excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade dos réus, passo a dosar as penas, considerando os réus como infratores do art. 129, § 1º, I, c.c. Art. 29, caput, ambos do Código Penal, individualizando suas penas, conforme segue.

Quanto ao réu EDSON GUEDES DA CUNHA:

Na primeira fase, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, havendo, dentre várias distribuições contra si arquivadas, uma condenação pelo crime de furto, em comparsaria com seu filho, o mesmo correu nestes autos, transitada em julgado em data posterior à dos fatos em tela. Por tal razão, fixo a pena acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão, visto que não se podem considerar anormais as consequências do crime, caracterizando-se a lesão corporal grave pelo constatado no laudo, tendo a vítima já tornado a laborar, embora tenha mencionado persistirem problemas nos rins. Não vislumbro também que ela tenha sofrido abalos psicológicos de maior relevância.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, assim como inexistem, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno a pena definitiva em um ano e dois meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o semiaberto, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao réu EDSON GUEDES DA CUNHA JÚNIOR:

Na primeira fase, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, havendo registro de uma condenação pelo crime de furto, em comparsaria com seu pai, correu nestes autos, transitada em julgado em data posterior à dos fatos em tela. Por tal razão, fixo a pena acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão, com as mesmas ressalvas relativas às consequências do crime apontadas na dosimetria do correu.

Na segunda fase, observo que, embora inicialmente tenha encampado a versão do pai, o correu Edson Júnior acabou admitindo que as pessoas que vieram em auxílio à vítima só chegaram depois que ela tinha sido atingida pelos réus, o que foi decisivo para dar maior segurança à convicção do julgador, podendo-se considerar uma confissão que, embora não plena, já que não especifica quem aplicou o golpe com

a barra de ferro, faz jus a que a pena seja atenuada, recuando ao patamar mínimo de um ano de reclusão.

Inexistentes, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em um ano de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o semiaberto, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Considerando a prática do crime com violência contra a pessoa, incabível a substituição das penas.

Incabível também a suspensão condicional da pena, dada a presença de circunstância judicial desfavorável configurada pelos maus antecedentes relacionados a ambos os réus.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO:

1) EDSON GUEDES DA CUNHA, RG 22.797.455, incurso no(s) Art. 129, § 1º, I, c.c. Art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto;

2) EDSON GUEDES DA CUNHA JÚNIOR, RG 56.723.782, incurso no(s) Art. 129, § 1º, I, c.c. Art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de um (01) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Aguarde-se o decurso do prazo recursal, expedindo o necessário para cumprimento da sentença, oportunamente.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe, inclusive ao IIRGD. Providencie-se o necessário para ciência à(s) vítima(s), nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Custas pelos réus, observando-se eventual benefício da justiça gratuita.

P.R.I.

Guaratinguetá, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA